

בעזה"ת

מספר בני ישראל

לקט ובירורים בדיני ספירת בני ישראל

נלקט ונערך בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל שורץ

נדפס בסיועו של
ר' יוסף טננבוים שיחיה לאוי"ט
מטורנטו קנדה

This publication has been sponsored by
Mr. Joseph Tanenbaum of Toronto.
May he enjoy good health for many years to come

קונטרס זה

מוגש בהוקרא לידידינו היקרים

עושי חסד ורודפי צדקה

הר"ר אשר ורעיתו טובה שיינקופף שיחיו לאי"ט

יתן ה' שימשיכו שנים רבות בחיזוק התורה

ופעולות החסד מתוך בריאות ונחת

נודה לה' יתברך על שזכינו לראות קונטרס נוסף מסדרת
הילקוטים שראו אור בהוצאתנו.
תודתנו נתונה להרה"ג המחבר שליט"א ולכל המסייעים
והעוזרים כולם יעמדו על הברכה.

הנהלת

הוצאת דבר ירושלים

מנחם אב התשמ"ג

רשימת הספרים שנדפסו

בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל

1. בן תורה וישיבה.
2. בית אבא בעברית ובתרגום אנגלי.
3. פתח לדופקים בתשובה.
4. באמונתו יחיה.
5. בנין עדי עד.
6. גוף ונשמה.
7. ימות עולם.
8. ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
9. ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
10. בן יכבד אב.
11. דרכה של תורה.
12. איש ורעהו.
13. עבודת הלב.
14. שבת המלכה.
15. עם סגולה.
16. כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
17. אהבת ישראל.
18. החזק במוסר.
19. ממון כשר.
20. סוכה כהלכתה.
21. יגעת ומצאת.
22. אדר ופורים.
23. כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.

תוכן הענינים

פתיחה

הסכנה הבאה על ידי המנין והכפרה של מחצית השקל,
א. חשש לאבדן החשיבות האישית. ב. חשש לגאווה.

דיני איסור מנין בני ישראל

פרק א' מקורות והאיסור וגדרן. 17 — 23

- א. המקורות בתורה ובנביאים לאיסור.
- ב. חומרת האיסור. מקור האיסור להלכה: 1. דין תורה.
2. דברי קבלה — הסכנה הנגרמת על ידי המנין. הדעות:
1. סכנה רק במנין כל ישראל. 2. מנין במקצת. 3. בציבור
הניכר. 4. חילוק בי מנין לגולגולת ומנין על ידי דבר אחר.
ג. טעמי המצווה.

פרק ב' דיני הספירה של כל בני ישראל ושל מקצת ישראל 24 — 35

- א. דיני מנין כל ישראל, א. אסור בכלל. ב. מנין על ידי
שקלים. ג. מנין על ידי דבר אחר.
- ב. דיני מנין של מקצת ישראל. א. מנין לפי גולגולת.
ב. מנין על ידי דבר אחר.
- ג. גדרי מנין של כל ישראל. א. מנין של כל ישראל.
ב. מנין יהודי ארץ ישראל. ג. מנין כללי. ד. מנין של ציבור
ניכר. ה. מנין תושבי המקום שכולל יהודים ונכרים יחדיו.
ו. סיכום של מנינים מקומיים קודמים.

ד. **דיני מנין**: א. מנין בפה. ב. מנין במחשבה. ג. ספירה על ידי כתיבה. ד. מנין על ידי מחשב. ה. ספירה על ידי נכרי. ו. מנין באומד. ז. חלוקת מספרים. ח. ספירה עצמית. ט. מנין חוזר. י. פירסום מנין.

ה. **האסורים במנין**: א. על מי נאמר האיסור: 1. נשים. 2. איסור להתפקד. ב. אימתי נוהג האיסור — 1. בכל זמן. 2. בכל מקום.

ו. **גדרי מנין על ידי דבר אחר**: א. ספירת אבר ולא לגולגולת. ב. רישום שמות לפי מספרים סידוריים. ג. הכנסת נתונים למחשב.

ז. **גדר מנין לצורך**: א. הדעות שדי בכל צורך. ב. הדעות שצריך שיהיה דוקא לצורך מצוה. ג. מנין לצורך כשאפשר להשיג אותם נתונים בדרך אחרת.

ח. **החיובים שיש לעשות במקרה שנעשה מנין שלא כדין**.

42 — 36

פרק ג' דיני מנינים שונים

א. **מפקד של תושבי ארץ ישראל**: א. המפקד — 1. דעות האוסרים. 2. דעות המתירים. ב. פרטי המפקד — 1. המפקד של כל שאלון. 2. הסיכום הסופי. ג. דין העובדים במפקד.

ב. **מפקד בחו"ל** א. כשמונים בחוץ לארץ את תושבי המדינה. ב. עשיית סיכום של יהודי העולם.

ג. **ספירות מצביעים בבחירות**: א. הכנת פנקס בוחרים. ב. ספירת קלות המצביעים.

- ד. ספירות לפי גולגולת. א. ספירת אנשים לצורך מנין לתפילה. ב. ספירת מצביעים עבור החלטה.
ה. רשימות שמיות שונות: א. רשימות תלמידים.
ב. רישום בתעודות. ג. מספר סידורי.
ו. מפקד תושבי הערים לצורך קבלת תקציבי הממשלה.
ז. קביעת מנין של מפגינים.

מילואים

47 — 43

פרשת החטא שנתגלגל בעת שפקד יואב את ישראל.
מה היתה הסיבה לחרון אף בישראל. טעותו של דוד.
כיצד התנהל המפקד. על החיוב למחות מלערוך מפקד האסור. באיזה זכות נעצרה המגפה.

בשער

קונטרס זה, נכתב לצורך ליבון אחת הסוגיות ההלכתיות העמומות, שדיניה לא הובאו בשלחן ערוך, ואף שאר הפוסקים מיעטו לעסוק בה. נוסף לכך, מקורות ההלכה, הם בחלקם הגדול דברי אגדה ומדרשים, וידוע, שכללי הפסיקה הנלמדים מדברי אגדה, שונים מאלו הנלמדים מסוגיות הלכתיות*.

(*) נאמר בירושלמי (פאה ב' ד'): "אין למדין הלכה, לא מן ההלכות ולא מן האגדות ולא מן התוספתות — אלא מן התלמוד".

ב"אנציקלופדיה תלמודית" (ערך "אגדה") הובא מדברי הגאונים אודות לימוד הלכה למעשה מדברי אגדה:

"דברי אגדה אינם כדברי שמועה ודברי הלכה, ואומדנא הם, לפיכך אין סומכין עליהם, וכלל הוא, אין סומכין על האגדה, ואמרו אין למדין מן האגדות, ואין לך ללמוד ממנה אלא מה שיעלה על הדעת ואין מביאין ראייה מאגדה ואין מקשין מאגדה".

ובנוב"ת (יו"ד סי' קס"א) כתב: "ומה ענין המדרש אצל התוספתא, התוספתא עיקר להלכות, וזה היה תחלת כוונת מחברם, ורבי חייא ורבי אושעיא המה יסדוה וכל מגמתם לדיני התורה ולכן במקום שאין סתירה בדברי הגמרא סומכים על התוספתא, אבל המדרשים והאגדות עיקר כוונתם על המוסר ועל הרמזים ועל המשלים שבהם, והכל עיקר הדת, אבל אין עיקר כוונתם על פסקי הלכות, לכן אין למדין מהם לפסק הלכה כלל". מאידך גיסא, נתבאר ב"שדייחמד" (מערכת הכללים א' אות צ"ה) שהרבה פוסקים סוברים שלמדים מהמדרש להלכה. גם בספר "מחזיק-ברכה" (קונטרס אחרון או"ח סי' נ"א) הביא מספר-הישר לרבינו תם כ"י דף ק"צ בתשובותיו לרבינו משולם חו לשונו: "וכל שאינו בקי בסדר רב עמרם ובהלכות גדולות ובמסכת סופרים ובפרקי ר"א וברבה ובתלמודנו ובשאר ספרי אגדה, אין לו להרוס דברי הקדמונים ומנהגם, כי עליהם יש לסמוך בדברים שאינם מכחישים התלמוד שלנו אלא שמוסיפין, והרבה מנהגים בידינו על פיהם".

מספר בני ישראל

והנה, רוב השאלות ההלכתיות של ספירת בני ישראל, ניתנות לפתרון הלכתי קל, לפיכך בעבר לא הרבו לעסוק בשאלות אלו. אבל, בזמננו נתעוררו שאלות חשובות, הדורשות התעמקות ושיקול-דעת כדי להכריע בהן, כגון: מפקד כל תושבי ארץ ישראל, או עשיית סיכומים של יהודי העולם.

בחיבור זה הבאנו את יסודות ההלכה, ולקטנו הרבה דעות פוסקים בשאלות הנזכרות ובעוד שאלות הלכתיות שהתעוררו בדברים השכיחים יום יום. אין כונתנו לקבוע הלכה ואף במקום שפלט הקולמוס לשון של פסק או קביעת הלכה, אינו אלא לעורר בלבד, ובכל מקרה יש לשאול לחכם.

תפילתנו לה' יתברך שלא נכשל בדבר הלכה, ולא תצא חלילה תקלה מתחת ידינו. "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

פתיחה

הסכנה הבאה על ידי המנין, והכפרה של מחצית השקל

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם
ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא
יהיה בהם נגף בפקוד אותם.

זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל
בשקל הקודש וגו'.

העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית
השקל לתת את תרומת ה' לכפר על
נפשותיכם (שמות ל' י"ב-ט"ו).

יש להבין, מדוע הספירה עלולה להביא ח"ו נגף על הנפקדים?
וכן יש להבין, מדוע אותו נגף יתוקן על ידי נתינת מחצית השקל?
מספר טעמים נאמרו לסיבת גרימת הנגף על ידי המנין, (ראה לקמן
בחלק ההלכה פרק א'), ובמאמר זה נתייחס לשני טעמים.

א. חשש לאבדן החשיבות האישית.

"אם אין אני לי מי לי (אבות פרק א')."

ספירת ישראל מלמדת על חשיבותם, כפי שמבואר במדרש
(ילקוט"ש ריש פרשת תשא): "זה שאמר הכתוב: "בטנך ערימת
חיטים" — מה החיטים הללו כולם עולים במידה, כך היו ישראל
במנין הזקנים והחסידיים והחכמים". כוונת רבותינו לפרש, שכל אחד

מישראל הוא חשוב, לפיכך כל אחד נותן מחצית השקל בשווה – "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" – ללמד את חשיבותו של כל אחד. ברם, גם מנין שע"י מובלטת חשיבותו של הכלל, עלול חלילה לגרום, שיהיו יחידים שירגישו עצמם רק כמספר בלבד וימעט ערך עצמם בעיניהם כשלא ירגישו ביחודם ואז חלילה ירדו מדרגתם, לפיכך יש חשש לגנף, ולפיכך צריכים לתת מחצית השקל לתקן קלקול זה**.

וכיצד נתינת מחצית השקל יכולה לתקן את החשש לאבדן היחודיות!?

נראה לבאר ענין זה על פי דברי רבותינו (ילקוט"ש ריש תשא) על הפסוק "זה יתנו" – "מלמד שתמה משה רבינו כמה יתנו? אמר רבי מאיר: נטל הקב"ה מטבע של אש מתחת כסא הכבוד והראהו למשה, ואמר לו: "זה יתנו" אמר משה: מי יתן? אמר לו הקב"ה: כל העובר על סכומיא". בספר "מעינה של תורה" (פרשת תשא) הביא את הסברו של האדמו"ר מקוצק למאמר זה: "משה רבינו תמה, כיצד יכולה מטבע פשוטה להיות כופר נפש? הראה לו השם יתברך מטבע של אש, כלומר: רק אם הנתינה תהיה מתוך התלהבות של אש, יהא זה כופר נפש, שכן אז הרי זה נתינת חלק מן הנפש ולא סתם מטבע פשוטה". הנתינה של כל אחד בפני עצמו, מלמדת על יחודו של כל אחד, ומבליטה את המטבע של אש – ההתלהבות המיוחדת לכל אחד. דוגמא לפירוש זה יש ללמוד

(*) כידוע, הגרמנים הארורים התעללו באסירי מחנות ההשמדה והשפילו את כבודם האנושי לעפר, ואחד הדרכים היה כינוי כל אדם כמספר ולא בשמו.

(*) הרמב"ן (ריש פרשת במדבר) פירש את הכתוב "במספר שמות", שכל אחד היה צריך לומר את שמו בעת שמנו אותו. הרבר מבואר לפי פירושנו, משום שעל ידי הספירה מתעורר חשש לאבדן תחושת היחודיות, לפיכך, הוצרך כל אחד לומר את שמו בעת המנין כדי להזכיר לו את יחודו.

מהסברו של המהר"ל מפרג המפרש את מאמר הגמרא (שבת פ"ח א') "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע". הקשה המהר"ל מדוע הוצרכו לששים ריבוא מלאכים ומדוע אין די במלאך אחד, ואם משום שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, יהיה די בשני מלאכים, אחד עבור "נעשה" ואחד עבור "נשמע", ולמה הוצרכו ששים ריבוא? עונה על כך המהר"ל: אמנם כל ישראל אמרו נעשה ונשמע, אך אמירת כל אחד ואחד היתה שונה, לפיכך היה צורך בששים ריבוא מלאכים להבליט את קבלת התורה המיוחדת של כל אחד ואחד. כמו כן, נתינת מחצית השקל על ידי כל אחד ואחד מדגישה את יחודו.

ב. חשש לגאווה.

"וכשאני לעצמי מה אני (אבות פרק א')".

כבר הבאנו לעיל את דברי המדרש שהמנין נועד לרומם את ישראל שכולם נכנסים לחשבון כלשון הפסוק "כי תשא את ראש בני ישראל" שפירושו תרומם את ראש בני ישראל. עוד נאמר במדרש (ילקוט"ש ריש הפרשה): "בטנך ערימת חיטים, ואמר רבי יצחק אין אדם מצווה על בן ביתו לא על משפלות של זבל ולא על של מוץ ולא של קש, על מה אדם מצווה על ביתו — משפלות של חיטים — של זבל מהו עושה? ממנה אותן במים וכו' משפלות של קש זורה לרוח וכו'". וכבר נאמר (זבחים ע"ב) בידי תערובת: כל דבר שבמנין אינו בטל מפני חשיבותו. כמו כן המנין מביא לידי הכרת חשיבותו של כל אחד שנמנה בפני עצמו, ואם כן יש חשש לגאווה המביאה לידי נגף, לפיכך נצטוו ישראל לתת בעת המנין מטבע של מחצית השקל, שהיא מחנכת את הנותנים לדעת שכל

אחד אינו אלא "מחצית" ולכן הוא צריך להתקשר עם זולתו ולולי זאת ישאר רק חצי — "וכשאני לעצמי מה אני" (ראה אלשיך ו"נחל קדומים").

ענין הבלטת החשיבות העצמית מחד גיסא, והצורך בשותפות עם אחרים מאידך גיסא, נלמד גם מהסבר ה"ספורנו" בפרשת נשא אודות נדבת הנשיאים למשכן — פר לכל נשיא — להדגיש את יחודו, ועגלה לשני הנשיאים להדגיש את השותפות עיי"ש.

דוגמא נוספת מקרבן חנוכת המזבח של הנשיאים — כל נשיא הביא בדיוק קרבן שזה ליתר חביריו, כדי שלא לעורר קנאה ופירוד*. ומאידך במדרש רבה [על אתר] הובאו הכוונות שכיוון כל נשיא בהקריבו את קרבנו במשקל ובמידה האמורה. ושם נתבאר, שכל נשיא היו לו כוונות שונות לגמרי מיתר חבריו, ובכך תרם מיחודיותו.

ועיין בדברי הגאון ר"ש שקופ בהקדמתו לספרו "שערי יושר" שביאר באופן נפלא את הענין הזה, שמחד גיסא צריך האדם להעריך את יחודיותו, ומאידך גיסא, צריך לכלול את עצמו עם זולתו.

(*) בספר "נימוקי החפץ חיים" [לבנו ר' לייב (אות י"א)] כתוב: "אמר מר אבי, שתורתנו לפעמים היא מקמצת בדיבורה מאד, ולפעמים היא חזרת על ענין אחד כמה וכמה פעמים בויתור גדול. למשל בחנוכת הנשיאים בפרשת נשא, האריכה בנדבת כל נשיא, ולא כללה אותם ביחד, אם כי נדבותיהם היו שוים, להראות כמה חביב להעליון, כשבני אדם אוהבים זה לזה, ונוהגים כבוד איש באחיו, כשהנשיאים לא העלו נדבותם איש על אחיו, כדי שלא להטיל קנאה וגאווה מאחד על חברו, וכמדומה שזה כוונת המדרש פרשה י"ג, אמר הקב"ה: אתם חלקתם כבוד אחד לחבירו עיי"ש".

דיני איסור מנין בני ישראל

פרק א'

מקורות האיסור וגדרו

א; המקורות בתורה ובנביאים לאיסור

א. כתוב בתורה (שמות ל' י"ב-י"ג): "ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל וגו'". הגמרא (ברכות ס"ב ב') פירשה את עונשו של דוד שאמר "אם ה' הסיתך בי" — שנתעלם ממנו פסוקים אלו כאשר מנה את ישראל ולא לקח מהם כופר. מכאן שיש איסור למנות את ישראל מבלי נתינת מחצית השקל לכופר.

ב. כתוב בהושע (ב' א'): "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר". ודרשו רבותינו (יומא כ"ב ב'): "אמר רבי אלעזר כל המונה את ישראל עובר בלאו, שנאמר "אשר לא ימד", רב נחמן בר יצחק אמר: עובר בשני לאוין שנאמר "לא ימד ולא יספר" (א) [האחרונים הביאו בשם ה"חזו"ת יאיר" שהלימוד מפסוקים אלו שעובר בלאו הוא אסמכתא בלבד].

(א) המהרש"א (יומא כ"ב ב') הקשה מדוע הגמרא שם למדה את איסור המנין מדברי הנביאים — שמואל והושע — ולא מהתורה מפרשת כי תשא? ותירץ המהרש"א: היות ואת פרשת כי תשא אפשר לפרש, שאין הכפרה משום איסור המנין, אלא שהנתינה היתה לצורך כפרה על חטא העגל. ה"עיון יעקב" (יומא כ"ב) פירש שמפרשת כי תשא אין להוכיח אלא שאסור

ג. שאל המלך מנה את היוצאים למלחמות לא ישירות אלא על ידי דבר אחר. פעם אחת (שמואל א' פרק י"א) מנה אותם על ידי בוק [היינו שכל אחד נתן חרס או אבן] ומנו את הבוק ולא את האנשים. ובפעם השניה (שמואל א' פרק ט"ו) מנה את היוצאים למלחמה על ידי טלאים. למדה מכאן הגמרא (יומא כ"ב ב') שאין למנות את ישראל לגולגולת אפילו לדבר מצוה אלא על ידי דבר אחר, וכן העתיק הרמב"ם (תמידין ומוספין פרק ד' ה"ד) פסוק זה כמקור לאיסור.

ד. רש"י בפירוש התנ"ך הביא מקורות נוספים: בפירושו לשמואל ב' (פרק כ"ד) למד, שמקור האיסור ממה שנאמר (בראשית ל"ג י"ד): "אשר לא יספר מרוב". ובדברי הימים א' (פרק כ"ז פסוק כ"ג) למד, שמקור האיסור ממה שנאמר (בראשית י"ג ט"ז) "ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה". הגמרא ושאר הפוסקים שלא הביאו פסוקים אלו כמקור לאיסור, משום שפסוקים אלו הם רק ברכה ואין משמע מהם איסור, ודברי רש"י צריכים עיון, וראה עוד מהרש"א ליומא (דף כ"ב ב').

למנות לדבר הרשות, לפיכך למדו משאול המלך שמוכח משם שאף במנין לצורך מצוה אסור שלא ע"י דבר אחר, וכן כתב הר"י הלבן בתוספותיו (יומא כ"ב) שאיסור תורה למנות רק כשמונה מנין של רשות ובמנין שהיה במדבר שהיה על פי ה' לא נתנו שקלים או אפילו נתנו שקלים היה זאת רק כדי להמנע מאיסור של דברי קבלה. [וראה בספר "נחל איתן" סוטה פרק ו' סעיף י' אות ז' שרצה לפרש בדברי ר"י הלבן שמנין של מצווה היינו כשהיה מצווה למנות ולא כל מנין לצורך מצוה]. ואחרים פירשו על פי הרא"מ, שבפרשת כי תשא מדובר באיסור ספירה של כל ישראל, והגמרא ביומא הביאה את מעשה שאול כמקור לאסור גם מנין של חלק מישראל, ראה מילואים ל"תורה שלימה" ריש פרשת תשא.

ב; חומרת האיסור

חיוב ההמנעות ממנין בני ישראל הוא משום שתי סיבות:
א. חשש סכנה, כאמור (שמות ל' י"ב) "ולא יהיה בהם נגף". בכל דבר שיש בו חשש סכנה יש להחמיר בו יותר מבשאר איסורים, כמו שמצינו בגמרא (חולין ט' ב') שבמקום שיש חשש סכנה יש להחמיר, גם במקום שבאיסור אחר, סומכים על חזקה או רוב.

ב. איסור: נחלקו הראשונים אם מקור האיסור הוא מהתורה, או רק מדברי קבלה:

1. דין תורה: מפשטות הגמרא (ברכות ס"ב ב') נראה שיש איסור תורה, והוא נלמד מפרשת כי תשא וכו' שהוא איסור לדורות למנות ישראל ללא שקלים. [ואף שמוני המצוות לא מנאוה בכלל תרי"ג המצוות, כפי שהקשה זאת האברבנאל (ריש פרשת תשא), נאמרו על כך כמה תירוצים. יש אומרים שאין מונים בכלל תרי"ג המצוות, מצוה הנלמדת רק מכלל ציווי אחר ("דברי אמת" [בכר] לאוין דף ס"ו ע"ב מובא ב"ציץ אליעזר" ח"ז סי' ג'). ויש מתרצים שאין המצווה נמנית בכלל התרי"ג מצוות, משום שאין הכרח לפרש את הכתוב כציווי לדורות ("כלי חמדה" ריש תשא)]. והכריעו רבים מהפוסקים שמקור האיסור הוא מדין תורה (תוס' רי"ד יומא כ"ב, רש"י פרשת כי תשא, רמב"ן ריש במדבר, "אדרת אליהו" פרשת כי תשא, "חת"ס" שו"ת ליקוטים סי' ז' ועוד).

2. איסור מדברי קבלה: מפשטות הרמב"ם (תמידין ומוספין פרק ד' ה"ד), שהעתיק את מקור הדין לאיסור ספירת בני ישראל, ממה ששאל ספר את ישראל רק על ידי טלאים ולא לגולגולת, ולא הביא את פרשת כי תשא כמקור לאיסור, נראה שסבר שמקור האיסור הוא רק מדברי קבלה (א, 1), אבל בשו"ת "שירידי אש" (ח"ב

(א, 1) דיינו שהסוגיה ביומא הלומדת שמקור האיסור מדברי קבלה, חולקת על

סי' מ"ח) וכן ב"ציץ אליעזר" (ח"ז סי' ג') פירשו, שהרמב"ם הביא את מקור האיסור רק מדברי קבלה, משום שעסק במנין של חלק מישראל ובמנין של כל ישראל גם הוא סובר שאסור מהתורה (ב).

3. ה"שפת אמת" (יומא כ"ב) וד"ישועות מלכו" (ליקוטים על התורה דף ע"ד) מבארים שהסוגיא בברכות (דף ס"ב) הלומדת את מקור האיסור מפרשת כי תשא עוסקת במנין כל ישראל, והסוגיא ביומא (דף כ"ב) הלומדת את מקור האיסור מדברי קבלה עוסקת במנין חלק מישראל (ג).

התוס' רי"ד (יומא כ"ב) פירש שלמנות לפי גולגולת הוא איסור תורה מפרשת כי תשא, ומדברי קבלה נלמד שגם על ידי דבר אחר אסור, אלא אם כן לצורך מצוה.

הסכנה הנגרמת על ידי המנין: מלבד האיסור שיש למנות את ישראל יש בדבר סכנה, ויש אומרים שהסכנה אינה תלויה באיסור, שהרי לדעת הרמב"ם שלמד את מקור האיסור רק מדברי קבלה, אם כן מה שנאמר "ולא יהיה בהם נגף" היינו רק עצה טובה (ראה "נחל איתן" סוטה פרק ו' סעי' י' אות ז'). וכמו כן יתכן לומר שיש סכנה

הסוגיא בברכות. [ומצינו ברמב"ן ריש במדבר האומר בדרך אחת, שהסוגיא שסוברת שחטאו של דוד היה משום שלא נטל שקלים, חולקת על הפסיקתא הסוברת שחטאו של דוד הוא משום שהיה מנין שלא לצורך, ונקט שיש דעות חלוקות].

(ב) אלא שקשה לפי דבריהם לשון הרמב"ם שלא הזכיר בלשוננו חילוק בין מנין של כל ישראל לבין מנין של חלק מהציבור, והיה ראוי לו לומר שאסור למנות אפילו חלק מישראל, וכן לא מצינו בשום מקום אחר שיוזכר את דברי הגמרא בברכות שיש איסור מהתורה למנות את כל ישראל.

(ג) בספר המזרחי על רשי' פרשת תשא כתב: דאסור למנות את כל ישראל מדאורייתא ומותר למנות חלק מהם, ולא דייק בלשוננו שהרי יש איסור מדברי קבלה או מדרבנן.

גם כשמונה רק חלק מישראל, אף שהאיסור מהתורה אינו אלא במונה כל ישראל (ראה "כלי חמדה" ריש תשא), וכן להיפך, גם למ"ד שאין סכנה במנין חלק מישראל איסורא איכא (ד)

ואלו הדעות בדבר:

1. סכנה רק במנין כל ישראל: מפשטות הפסוקים והענין, נראה שאין סכנה אלא במנין של כל ישראל [גדר מנין כל ישראל ראה לקמן פרק ב'] וכן כתב החיד"א ב"יעיר אוזן" ומהר"י עיאש.

2. סכנה בכל מנין אפילו במקצת: מפשטות ה"כלי חמדה" (ריש תשא) נראה שבכל גוונא יש חשש לנגף אם מונה לגולגולת, וב"ציץ אליעזר" (ח"ז סי' ג') הביא בשם ספר "דרך עץ החיים" על התורה להגר"ח אבולעפיה שיש חשש לנגף גם במונה על ידי דבר אחד ולא לגולגולת (ה).

(ד) יש מי שרצה להחיר את מפקד האוכלוסין שנעשה במדינת ישראל, משום שנמנים מלבד היהודים גם שאר לאומים, ונאמר בגמרא (שבת ל"ד ע"א) "שטנא בתרי אומות לא שליט". וכבר השיג עליו בספר "ציץ אליעזר" (ח"ז סי' ג') ולפי דברינו יש צד נוסף לדחות את דבריו שהרי אין האיסור תלוי בסכנה. כמו כן מה שהביא בספר "ציץ אליעזר" הנ"ל דעת הסוברים שהנגף בא רק במנין של מלך שאצלו שייך גאוה, שמתגאה בעמו הרב ולכן שייך נגף, [וראיה לדבר ששייך נגף אצל מנין המלך יותר מבשאר מנין, מדברי הילקו"ש (סוף שמואל) שיואב אחר שמנה את ישראל רצה לעכב את מסירת המנין לדוד המלך], בכל זאת נראה דיש איסור מנין גם במי שאינו מלך, כמו שנתבאר בדיון מנין הכהנים שהיה על ידי הממונה, ונאסר למנותם אלא על ידי דבר אחר.

(ה) ויש בזה נפ"מ לכמה ענינים: 1. כל שיש בכך משום חשש סכנה יש להחמיר בספקות. 2. אם עברו ומנו את ישראל, בכל זאת יש ליחידים שעדיין לא נמנו, להזהר שלא להמנות, כיון שבכך נמנעים מנגף. [למעשה נראה שגם לדעה שהחשש לנגף שייך רק במנין רוב ישראל, בכל זאת כל שמרבה למנות נכנסים הנמנים הנוספים בכלל הסכנה וראיה מיואב שהשמיט מהמנין את שבט בנימין בנימוק שכבר נתמעט בפלגש בגבעה].

3. **בציבור הניכר:** ב"ציץ אליעזר" (ח"ו סי' ג') כתב לחלק בין מונה קבוצות קטנות כמו מנין לתפילה שאין בכך סכנה, לבין מונה ציבור ניכר כמו תושבי מדינה או עיר, ובשאר פוסקים לא מצינו חילוק זה.

4. **חילוק בין מנין לגולגולת או מנין על ידי דבר אחר:** החת"ס סובר שכל שנמנים על ידי דבר אחר היינו שמונים את הדבר האחר לאחר זמן, שאז אין המנין מבטא מנין מדויק, כיון שיתכן שנעדרו ממנו או נוספו עליו, לפיכך אין חשש לנגף, ואחרים חולקים ראה ביאורים ובירורים (ו).

ג. טעמי ההלכה:

טעמים אחדים נאמרו בסיבת האיסור והנגף אך אין ההלכה נקבעת לפי הטעמים, וכן סיבות הנגף אינם עיקר טעם האיסור וכמו שנתבאר בס"ק ב' ובביאורים ובירורים אות ד', בכאן נביא מספר טעמים:

1. עין הרע (ז). 2. גאווה (ח). 3. עבירה על רצון הקב"ה שאמר

(ו) לדעת החת"ס דוקא אם מנה לאחר זמן שאין הדבר ברור אז אין חשש לנגף. ואחרים סוברים שבכל מקרה שמונה אותם שלא בפניהם אין חשש לנגף, דאין זה מנין לגולגולת (בעל "פאת השולחן" מובא בשו"ת החת"ס הנ"ל).

(ז) "עין הרע" הוא ענין רוחני ולא טבעי, לפיכך אין המנין מזיק לאומות העולם ("תורה שלימה" ריש פרשת כי תשא ביאורים אות מ"ח). הג"ר עובדיה יוסף שליט"א סבר כי טעם זה מצטרף כסיבה להיתר, במקום שאין חשש עין הרע, כגון, שכבר ידוע בערך מספר האנשים, שאז אין שייך כל כך ענין עין הרע, וכסברת ה"כלי יקר" ריש פרשת תשא המפרש שעיקר עין הרע שייך במנין הראשון שעדיין לא ידוע מספר האנשים. אלא שכבר כתבנו לעיל סק"ב שאין סכנת המגפה לברה סיבה לאיסור. וכן יש לפקפק אם יש לצרף את טעמי המצוה לענין פסק ההלכה.

(ח) כתב בספר "מלמד התלמידים" (מובא בספר "תורה שלימה" במילואים

שעם ישראל לא יספר מרוב (ח, 1). 4. הבלטת חשיבותו של כל אחד מישראל, ובכך נגרם התייחדות של כל אחד בפני עצמו ועל ידי כך לא מהני להם זכות הכלל (רבנו בחיי פרשת תשא). 5. פירוד (ט). ראה עוד מילואים ל"תורה שלימה" פרשת תשא.

לפרשת כי תשא עמוד קס"ו: "הכונה במצוה זו לתת כל העובר על הפקודים מחצית השקל, להודיע להעם שאין ישועתם מרובה מכל העמים כי הם המעט, והוא עוון לא עצמי, אלא בבחינת תכלית שהוא הגאווה וסור הבטחון בחלקים ממנו, ורחוק הלבבות מממשלתו ושם בשר זרועו, לפיכך ראוי להיות הנגף במנויים ולא במונה".

ח, 1) איתא במדרש (שוח"ט תהלים י"ז): "היה כעס לפני הקב"ה: אני אמרתי "אשר לא ימד ולא יספר" ואתם השלכתם עליהם מנין". גם בתשובות ר' אברהם בן הרמב"ם (סי' ל"ד) כתוב: "שאיסור מניית ישראל במה שאמר יתעלה ליעקב אבינו על זרעו אשר לא יספר מרוב".

"יש לפרש את טעם האיסור כך: משום שלעולם לא הכמות היא הקובעת את כוחו ותוקפו של עם ישראל, אדרבה מאז ומתמיד ידענו, כי עמנו הוא הקטן והזעיר ביחס לעמים אחרים והמקרא מעיד (דברים ז' ו') "כי אתם המעט מכל העמים", והדברים נשנים בפי הנביא עמוס (ז' ב') "מי יקום יעקב כי קטן הוא". ייחודו של עמנו הוא באיכותו הנובעת מיעודו הנצחי שלמענו נבחר בידי הקב"ה להיות לעם סגולה, ובזכותו הוא מתקיים בדרך על טבעית, ואילו ספירת העם והצגת כמותו כגורם משמעותי פוגמת בזאת הייחודית, ולכן היא עלולה להביא חלילה לעונש שמים ("מחשבת" גליון ע"ד – ע"ה)". ראה עוד ביאורים ובירורים אות ח'.

הסבר נוסף לאיסור: נאמר בגמרא (יומא כ"ב): שעם ישראל ברמתו הרוחנית הגבוהה – כשעושים רצונו של מקום – אינו נספר – משום שאי אפשר לספור את עם ישראל, שהרי יש ביניהם אישים שמשקלם רב, כמו שאמרו על משה רבנו שהיה שקול כנגד ששים ריבוא, ועל אבישי בן צרויה שהיה שקול כשבעים אלף וכדומה, וכשחלילה לישראל אינם עושים רצונו של מקום אז הם נספרים. היינו שאז ישראל נמדדים רק לפי כמותם הגופנית, והרי את הגופות אפשר לספור, ואין רצונו יתברך להעמיד את ישראל במצב של ספירה המבטאת כאילו ישראל חלילה במצב של אין עושים רצונו של מקום.

ט) וכמו שפירש המהרי"ט בספרו "צפנת פענח" על פרשת כי תשא עיי"ש.

פרק ב'

דיני הספירה של כל ישראל ושל מקצת ישראל

א; דיני מנין כל ישראל

נחלקו הפוסקים בגדר האיסור וכמה דעות בדבר.

א. אין למנות את כל ישראל בשום אופן ואפילו על ידי שקלים: דעה אחת ברמב"ן (ריש פרשת במדבר), מהרי"ט ב"צפנת פענח" (ריש פרשת תשא דרוש א'), ועיין ב"נחל איתן" (סוטה פרק ו' סעי' י' אות ז') מה שפירש בדעת רש"י על התורה. (א, 1)

ב. מנין על ידי שקלים: יש מתירים למנות את ישראל על ידי שקלים (א) אפילו את כל ישראל ואפילו לדבר הרשות (תוס' ר"ד לפי פירוש "נחל איתן" הנ"ל, "אור החיים" ריש תשא, ושו"ת חת"ס ליקוטים סי' ז'). ודעת פוסקים אחרים שאין למנות את ישראל אפילו על ידי שקלים אלא לצורך (רמב"ן ריש במדבר). [על פי הפסיקתא שנענשו בימי דוד משום שנמנו שלא לצורך, ולדעת הרמב"ן נמנו על ידי שקלים].

מנין על ידי שקלים בזמן הזה: יש אומרים שאין מצווה לדורות

(א, 1) ומה שהותר למנות על ידי שקלים אינו אלא משום שמנו רק מבן כ' ומעלה.

(א) במקרה שנתנו שקלים לצורך מנין יש אומרים שמותר למנות את האנשים לפי גולגולת (ראה "גור אריה" ריש פרשת תשא ו"לקוט שמעוני" שם). אבל שאר הפוסקים סוברים שאינו מונה את הגולגולת אלא את השקלים.

לתת שקלים בעת המנין, משום שמצוות נתינת השקלים אינה אלא במקום שנצטוו למנות את ישראל. ולדעת שאר הפוסקים שהוזכרו לעיל, הסוברים שעל ידי שקלים מותר למנות בכל מקום, בזמן הזה לא שייך לעשות מנין על ידי שקלים, כיון שהשקלים צריכים להנתן למקדש, ובזמן הזה אין מקדישים, כדי שלא לבוא חלילה לידי מעילה בהקדש.

ג. מנין על ידי דבר אחר: היינו שכל אחד נותן חפץ ומונים את החפצים, ועל ידי כן ידוע מספר האנשים, לדעת הרמב"ן ועוד פוסקים הנ"ל ס"ק א' אסור. אך לדעת שאר פוסקים (תוס' רי"ד ור"י הלבן יומא כ"ב) מותר לצורך מצוה. ולדעת הרמב"ם (תמידין ומוספין פרק ד' ה"ד) נראה שמותר אפילו לדבר הרשות שהרי הרמב"ם לא חילק בדבר.

ב; דינו מנין של מקצת ישראל

א. מנין לפי גולגולת: אסור למנות לפי גולגולת ואפילו רק מעט אנשים, ואפילו אם מונה אותם לא כדי לדעת את מספרם אלא לצורך הגרלה, כגון הנוקב מספר מסויים וסופר את האנשים, ומי שבו יגמר המספר הנקוב יזכה בגורל (מג"א סי' קנ"ו על פי הגמרא (יומא כ"ב ב'), והחת"ס שו"ת ליקוטים סי' ז').

ב. מנין על ידי דבר אחר: לדעת הרמב"ם הנ"ל סע' א' סק"ג, מותר למנות אפילו שלא לצורך, ולפי הרמב"ן (ריש במדבר) מותר רק לצורך, ולדעת התוס' רי"ד מותר רק לצורך מצוה, ולדעת החת"ס (שו"ת ליקוטים סי' ז') אסור למנות אפילו לצורך אם רוצה לדעת את מספר הנמנים, ורק מותר למנות לצורך גורל [היינו שאינו מעוניין לדעת את מספר הנמנים] וכשרוצה לדעת את מספר הנמנים צריך למנות רק על ידי שקלים (ב).

(ב) בעל "פאת השלחן" חלק על דברי החת"ס, וסבר שמותר למנות לצורך על

ג; גדרי מנין של כל ישראל

א. מנין של כל ישראל: אפילו רוב ישראל נחשב למנין של כל ישראל, שהרי יואב לא מנה אלא עשר שבטים ונענשו.

ב. מנין יהודי ארץ ישראל: יש אומרים שמנין כל יהודי ארץ ישראל נחשב למנין של כל ישראל אפילו אם יהודי ארץ ישראל הם מיעוט מכלל יהודי העולם (ג). ויש חולקים וסוברים שאם יהודי ארץ ישראל הם מיעוט מכלל יהודי העולם אין דין מנינם שונה מדין מנין חלק מישראל (ד).

ג. מנין כללי: המונה מנין כללי מתוך ציבור כגון המונה כל גילאי החיילים בצבא, אף שהם מהווים רק חלק בעם ורק מיעוט מהסך

ידי דבר אחר. והוכיח מדברי הגמרא (שבת קמ"ח): "מונה אדם על פה את אורחיו ולא מן הכתב". הרי שמותר למנות בני אדם שלא בפניהם, והחת"ס דחה את הראיה ואמר שמונה את האורחים לא כדי לדעת את מספרם אלא לדעת איזו מנה לייחד לכל אורח, והחת"ס עצמו בפירושו לתורה סובר שמותר למנות שלא בפני הנמנים, (הובא ב"ציץ אליעזר" ח"ז סי' ג', עיי"ש). [אבל אם מונה לאחר זמן על ידי דבר אחר, אפילו לדברי החת"ס המנין מותר שהרי שאל מנה בטלאים ובבזק ולא בשקלים].

(ג) בגמרא (הוריות דף ג') נאמר לענין פר העלם דבר של ציבור שלא איקרי קהל אלא אלו הנמצאים בין לבוא חמת עד נחל מצרים [דהיינו שיהודי ארץ ישראל נחשבים כציבור ויהודי חו"ל נחשבים כיחידים], ומשמע מגמרא זו שאפילו אם רוב היהודים הם בחו"ל הולכים אחר תושבי ארץ ישראל, וכן חשש להחמיר אחר מגדולי ירושלים.

(ד) הג"ר עובדיה יוסף סובר שאין לדמות דין ציבור האמור לענין פר העלם דבר של ציבור לשאר הלכות, לכן דין מנין יהודי ארץ ישראל כשהם מיעוט מכלל יהודי העולם, רק כדין מנין חלק מישראל. ועיין עוד בספרו "יביע אומר" (ח"ו או"ח סי' מ"א), לענין אמירת הלל על נס הצלה שנעשה ליהודי ארץ ישראל, שאם הם רק מיעוט היהודים שבעולם, אין אומרים הלל על נס זה, משום שאינו נס לכל ישראל, והביא כמה אחרונים הסוברים כן.

הכללי הוי כמונה כל הציבור ("נחל איתן" סוטה פרק ו' סעיף י' אות ז').

ד. מנין של ציבור ניכר: כמו מנין תושבי עיר שלימה, בכל זאת דינו רק כדין מנין חלק מהעם. ובספר "ציץ אליעזר" (ח"ז סי' ג') סובר שדינו כדין מנין של כלל ישראל לגבי חשש לנגף, וכן לענין איסור.

ה. מנין תושבי מקום הכולל יהודים ונכרים יחדיו: יש מי שאומר שמנין כזה אינו נחשב למנין של ישראל (מגדולי ההוראה בירושלים ו"ציץ אליעזר" הנ"ל) (ה), אבל אם מסכמים את מספר בני כל לאום ולאום בפני עצמם הוי מנין של ישראל ואסור (ו).

ו. סיכום של מנינים מקומיים קודמים: כשיש בידו מנינים של בני מקומות שונים, ורוצה לעשות סיכום כדי לדעת את המספר הכללי של תושבי כל ארץ ישראל או יהודי העולם, הרי זה נחשב כמנין, ועיין ביאורים ובירורים (ז).

(ה) בספר "תורה שלימה" במילואים לפרשת כי תשא כתב: "ונ"ל שבכה"ג שבתוך המקצת שמונה יש גם אינם יהודים כמו במדינת ישראל, יש לומר שפיר שבכה"ג לכו"ע אין איסור.

הגם שבמנין רשום מי יהודי, וממילא יודעים גם כן מספר היהודים, זהו כבר פרט במנין, אבל עיקר המנין הרי הוא של כל האוכלוסין שבמדינה, ובשעת המנין לא יודעים ברור כמה המה יהודים ואינם יהודים, רק אח"כ מתברר על ידי שבכל גליון מפורט מי יהודי, וכיון שעיקר האיסור הוא גזירת הכתוב וחידוש הוא, אם כן אין לך בו אלא חידוש".

ויפה השיג עליו בספר "ציץ אליעזר" הנ"ל שסיכום סופי של בני כל לאום בפני עצמם נחשבת לספירת בני ישראל ואין שום מקום להקל.

(ו) "ציץ אליעזר" המובא בביאורים ובבירורים אות ה', וצ"ע במפקד שעורכים הנכרים בחו"ל שמונים את כל התושבים היהודים ונכרים, ואחרי כן מסכמים מספר בני כל לאום בפני עצמו, ויתבאר אי"ה לקמן פרק ג'.

(ז) דבר זה נלמד מדברי הילק"ש (סוף שמואל) שיואב נתן לראשי בתי האבות

ד ; דיני מנין

א. **מנין בפה** : אסור למנות יהודים בפה, בכל שפה, בין בדרך של מספרים ובין בדרך של א"ב ("חסד לאלפים" או"ח סי' נ"ה אות י'). אך מנין על ידי תחבולה כגון הקורא פסוק ולפי מספר המילים שבפסוק יודע אם יש מנין אנשים לתפילת ציבור נהגו להקל (ח), וצ"ע אם מותר להקל למנות בתחבולה זו גם שלא לצורך.

ב. **מנין במחשבה** : מותר למנות במחשבה ובמראית העין לצורך מנין ("פלא יועץ" ערך "מונה"), ויש להסתפק לדבר הרשות ("ציץ אליעזר" הנ"ל) (ט), הסופר במחשבה ומצביע על כל אדם אסור.

ג. **ספירה על ידי כתיבה** : מנין על ידי כתיבה הוי מנין האסור ("חת"ם סופר" מובא בשו"ת "כתב סופר" יו"ד סי' ק"ו) (י).

לרשום את מספר בני ביתם, ואחרי כן יואב סיכם את מספר הכללי ואע"פ כן היה נגף. לפיכך נראה שמי שיש בידו מנינים חלקיים של בני ישראל, ורוצה לסכם כדי לדעת כמה יהודים קיימים בארץ ישראל או בעולם, שהוא אסור. וצ"ע באומדנים שנהגו לאמוד את יהודי העולם, וראה לקמן סעיף ד' ס"ק ו' בדין מנין על ידי אומדנא.

(ח) יש להתבונן במהות תחבולה זו, האם משום שאמירת המילים אינה מנין שהרי הוא אומר רק מילים ועל פיהן יודע מספר הנמנים, או אפילו, אם יעשה בדרך מנין באופן שמצביע על כל אחד בעת אמירת המילים גם מותר, כיון שאין זה מנין שהרי צריך לחשב את המילים ולהפוך אותם למספר ועל ידי כך יודע מספר האנשים, הג"ר עובדיה יוסף סבר שמותר אפילו בהצבעה על האנשים ולמעשה צ"ע.

(ט) הרואה בבת אחת כמה אנשים נמצאים במקום, נראה שאין זו ספירה כלל ואפילו לא במחשבה. כמו כן האומר כמה הם בני ביתו, אין זו מעשה ספירה כלל כיון שהוא זוכר את מספרם ואינו מונה אותם. ואם שכח את מספרם ומונה אותם במחשבתו הרי זה מנין במחשבה. ואם אינם לפניו ומונה בפה לכאורה הרי זה מנין על ידי דבר אחר שהרי אינו מונה לגולגולת.

(י) הרלב"ג ריש פרשת במדבר פירש את הכתוב "במספר שמות" שהיו סופרים

ד. ספירה על ידי מחשב: יש אומרים שמנין על ידי מחשב קל יותר, כיון שאין זה מעשה אדם (מילואים ל"תורה שלימה" פרשת כי תשא עמוד קס"ח), ויש לפקפק בזה (י,1).

ה. ספירה על ידי נכרי: יש לדון אם המצווה נכרי למנות את ישראל, הוי רק איסור של אמירה לנכרי [ויש סוברים שאין אומרים כלל זה בשאר איסורים], או מכיון שנעשה על פי ישראל הוי כאילו ישראל מונה וחמור יותר וצ"ע וראה ס"ק ד'.

ו. מנין באומד: בספר "רמת שמואל" מובא ב"עץ יוסף" (יומא כ"ב ב') אסר משום שנאמר "לא ימד ולא יספר", וב"ציץ אליעזר הנ"ל מתיר לצורך מצוה (י,2).

את שמות בני ישראל, וספירה זו מותרת כיון שהיא על ידי דבר אחר, ולכאורה זו סתירה לדברי החת"ס, ובספר "נחל איתן" (סוטה פרק ו' סעי' י' אות ז') פירש שאין זו סתירה: הרלב"ג אייר במנין שסופרים שמות כתובים, והחת"ס איירי בסופר את האנשים שלפניו על ידי הכתיבה, ואף שאינו מוציא את המנין מפיו אסור, מטעם שמעשה מנין על ידי כתיבה הרי הוא כמעשה ספירה בפה. כתיבת רשימת שמות לפי מספרים סידוריים אם הוי כספירה על ידי דבר אחר או כמונה על ידי הכתב, ראה לקמן סעי' ו' סק"א ופרק ג'.

(י,1) משום שכל מנין הנעשה על ידי אדם, אף שהמסכם הוא המחשב, הדבר נחשב כמעשהו של האדם, וכמו שאומר החת"ס שמנין בכתב הוא מנין גמור ואסור כמו מנין בפה. ועוד הרי המכונה נפעלת על ידי האדם והרי נחשב כחציו של האדם, וכמו שכתב ה"אחיעזר" בשם ה"תורת חסד" לענין טוויית חוטי ציצית על ידי מכונה לשמה, שמועיל משום ש"אשו משום חיציו" לכן המעשה נחשב כמעשהו של אדם.

(י,2) בגמרא (פסחים ס"ד ב') מסופר: פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עינו באוכלוסי ישראל, נטל כנגד כל כוליא של קרבן הפסח דבר ומנה אותם באופן זה. יש להוכיח מכאן שמנין על ידי דבר אחר [באופן משוער שהרי מנו רק את קרבנות הפסח ושערו על פי מינימום מנינים] מותר. [יש מפרשים משום שהוי מנין של מקצת ישראל על ידי דבר אחר (מילואים ל"תורה

ז. חלוקת מספרים: כאשר עושים תור ומחלקים מספרים, או כשמחלקים מספר זיהוי כמו בעת בחינה, או רישום מספרים של מרשם התושבים, או חברי קופ"ח וכדומה, נראה שאין זה מנין אלא חלוקת מספרים לזיהוי ומותר לכל הזעות אפילו לדעת החת"ס המובאת בסע' ב' סק"ב.

ח. ספירה עצמית: קבוצת אנשים רוצים לדעת אם כולם נמצאים וכל אחד סופר את עצמו ובכך יודעים את מספר כולם, הרי זו ספירה גמורה ואסורה. [אמנם אפשר לתקן שכל אחד יספור את כובעו או נעלו וכדומה, רצ"ע].

ט. מנין חוזר: במקום שידוע מספר התושבים ורק מונים שוב מפני שהתקן דורש מנין מדויק, יש אומרים שמנין כזה יש להקל בו יותר מאשר במנין ראשון, ויש אומרים שאדרבה מנין זה חמור יותר, ראה ביאורים ובירורים (יא).

שלימה" פרשת כי תשא עמוד קס"ב]]. ויותר נראה שסיבת ההיתר הוא משום שהוא מנין משוער ולכן אינו נחשב מנין. וקצת צריך עיון מהמנין של יואב שלא מנה את החולים והחלשים, ועוד שאמר לכל אב רשום את מספר בני ביתך כפי שתראה (ילקו"ש סוף שמואל), ובכל זאת נחשב כמנין שהרי נענשו על כך? ויש לחלק בין מנין גמור שלא נעשה באופן מדויק, לבין מנין שכלו בניו על השערה, רצ"ע. עוד צ"ע אם מנין משובש הוא מנין של אומדנא, כגון במפקד שעושים בארץ ישראל שנמנים אנשים שדינם כגויים שגירותם אינה מועילה וכדומה בתור יהודים, וכן פסק אחד מגדולי ההוראה בירושלים שהוא מנין משובש, וכן כתב במילואים ל"תורה שלימה" (פרשת כי תשא עמוד קס"ח), וב"ציץ אליעזר". ולכאורה יש להקשות מדברי הילקו"ש שיואב אמר לכל אחד לכתוב מה שהוא רוצה ועוד שלא מנה את כל ישראל, ואם כן הרי זה אינו מנין מדויק, ולכאורה יש ללמוד שגם מנין על פי אומדנא יהיה אסור? ואולי יש ליישב קצת, שיש הבדל בין אם מנה חלק באופן מועיל ושייר חלק שאז נחשב למנין, לבין אם כל המנין היה באומדנא.

(יא) הג"ר עובדיה יוסף רצה להתיר את המפקד בארץ ישראל משום כמה

י. פרסום מנין וכן הבאתו אל המעוניין בידיעת המנין: כשמנו את ישראל באיסור יש מקום לאסור את פרסום תוצאות המנין (יב) [ובספר "ציץ אליעזר" הנ"ל, למד מדברי הפסיקתא שיואב רצה להמנע מלמסור לדוד את התוצאות המדויקות של המנין, שאין למסור את התוצאות המנין למלך ולמי שציווה על המנין עיי"ש].

ה; האסורים במנין:

א. על מי נאמר האיסור: 1. נשים: אסורות למנות אלא

טעמים, ואחד הטעמים הוא מכיון שעיקר מספר היהודים בארץ ידוע, אין זה מנין האסור, וכמו סברת ה"כלי יקר" שעיקר עין הרע הוא במנין הראשון, כיון שהמספר הוא דבר חידוש ומעורר התפעלות, ולכן במנינים של ימינו אין זה שייך. ויש אומרים שאדרכה מנין שני שמבליט את התוספת הוא גורם לעין הרע שמביא לידי תשומת לב לריבוי ("ציץ אליעזר" ח"ז סי' ג'). ויש אומרים שאם מונים את מספר היהודים רק כדי לאמת את הידיעה הכללית נחשב הדבר כמנין שלא לצורך ומשום זה אסור. ואם באה לכך דרישה מה"אומות המאוחדות" שאינם נותנים תקציבים אלא לפי מפקד, יתכן שבאופן זה הוי מנין לצורך כדי לאמת את הידוע וצ"ע.

מנין שחוזרים עליו שוב כדי לדעת את הפרטים, כגון חלוקת תקציבים לפי המקומות השונים שכל עיריה מקבלת לפי מספר התושבים שגרים בה, הרי זה מנין לצורך. וכן אין עיקר המנין לצורך בדיקת הנוספים שבכל הארץ, לפיכך נראה שגם לפי סברת ה"ציץ אליעזר" אין זה אלא כמנין רגיל.

יב) נתבאר בילקו"ש (סוף שמואל) שיואב מנה את ישראל, והחזיק ברשותו שני סיכומים ומסר למלך את המנין המועט והשאיר ברשותו את המנין המרובה, ואמר: אם ירגז עלי המלך ויאמר האם אלו הם הכל? אראנו את המנין המרובה. נראה שיש ללמוד מדברי המדרש שאף אם כבר מנו את הציבור אין לפרסם את תוצאות המנין משום הטעם של עין הרע. ובספר "ציץ אליעזר" הנ"ל למד מדברי המדרש שאין למסור את המנין למי שמעונין במפקד, ויש לומר שרק למלך אין למסור, כיון שיש אצלו חשש לגאות ולא לאחרים העוסקים בבתוח הממצאים ופועלים על פיהם, ברם, לפי מה שרצינו לומר שיש למעט בפרסום תוצאות המנין, יתכן שאין למסור לאף אחד כיון שעל ידי כל אחד מוסיף המנין להתפרסם.

באופנים המותרים לאנשים, אך צ"ע אם יש איסור למנות רק נשים, ראה ביאורים ובירורים (יג).

2. איסור להתפקד: גם הנפקדים אסורים להתפקד, משום שנאמר ולא יהיה בהם נגף ועליהם לפעול לא להיות בכלל זה (יד). ועוד שיש חיוב לעכב ביד העוברים באיסור. ומצינו במדרש (ילקו"ש סוף שמואל) שהקב"ה התרעם על ישראל, שלא היה מי שעמד נגד יואב כאשר מנה את ישראל [ולכן נענשו גם ישראל ולא רק דוד].

ב. אימתי נוהג האיסור: 1. בכל זמן, בין בזמן שבית המקדש קיים (יד, 1) ובין בזמן הזה (טו) בין בזמן שיש מלך לישראל ובין בזמן שאין מלך לישראל (טז).

(יג) נאמר בתורה "כי תשא את ראש בני ישראל" ובכל מקום שנאמר בני ישראל ממעטים בנות ישראל (מג"א סי' י"ד סק"ב). וראה ב"שדי חמד" מערכת כללים ב' שתלוי בסברה, ואם כן לכאורה יש לומר שאין סברה לחלק בין בני ישראל לבנות ישראל, ואסור למנות קבוצת נשים לגולגולת, או מנין כללי של כל הנשים. [ואז אפשר לפרש "בני ישראל" יכולים להמנות על ידי שקלים כיון שהם חייבים בדיני שקלים ולא בנות ישראל שכיון שאינן חייבות אינן נמנות בשום אופן אפילו על ידי שקלים וצ"ע].

(יד) בספר חסידים כתב: שאפילו נמנים בעל כרחם פוגע בהם נגף, ואף שלכאורה צריך היה להיות הנגף בפוקדים ולא בנפקדים.

(יד, 1) ואף שיש מי שפירש שזכות בית המקדש מגינה מנגף ורק בימי דוד נענשו משום שלא היה בית המקדש בנוי, אין משמע כן בדעת שאר הפוסקים.

(טו) אף שבגמרא (יומא כ"ב ב') נאמר שבזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום נמנים, אין הכוונה שמותר למנותם אלא הכוונה שהם בני מנין, "ציץ אליעזר" הנ"ל דלא כ"ענינים למשפט" (ברכות ס"ב ב').

(טז) אף שיש אומרים שעיקר איסור המנין הוא במלך שבו שייך איסור גאווה שלא יתגאה שיש לו עם רב, מצינו שגם להממונה על הכהנים יש איסור למנות את הכהנים לצורך גורל.

2. בכל מקום: אסור למנות את ישראל, בין שנמצאים בארץ ישראל ובין הנמצאים בחו"ל (יז).

ו; גדרי מנין על ידי דבר אחר

א. ספירת אבר ולא לגולגולת: המונה אבר של כל אדם [היינו אבר שאין הנשמה תלויה בו ("פרדס יוסף" פרשת תשא)], או המונה מלבוש של כל אדם הנמנה, לדעת ה"חת"ס (שו"ת ליקוטים סי' ז') אסור כיון שיודע בוודאות את מספר הנמנים (יח), ודעת ה"פאת השלחן" באותה תשובה ל"חת"ס וכן בספר "פרדס יוסף" (פרשת תשא) שמתר דהוי כספירה על ידי דבר אחר.

ב. רישום שמות לפי מספרים סידוריים: לדעת הרלב"ג שספירת שמות הוי ספירה על ידי דבר אחר, הוא הדין אם רושם שמות לפי מספר סידורי שהרי הרשימה היא של שמות, ולפי ה"חת"ס (ליקוטים סי' ז') יש לומדים שמותר לרשום רק באופן שרושם שלא על מנת לדעת את מנינם אלא לצורך פירוט הצרכים של כל אחד ואחד עיין ב"ציץ אליעזר", וראה לעיל ביאורים ובירורים אות י' מדברי ה"נחל איתן".

(יז) בספר "יפה ללב" (ח"א בהשמטות לסי' נ"ה אות ב') מביא מספר "וילקט יוסף", שבחו"ל כיון שהוא מקום הקליפות לכן המנין נחשב לצורך כיון שכל דבר שבמנין אין להם שליטה עליו והתיר למנות לצורך מנין אפילו לפי גולגולת, אך שאר הפוסקים חלקו על כך ואסרו בכל אופן.

(יח) בגמרא (יומא כ"ב ב') נתבאר שהיו סופרים לפי האצבעות, לדעת החת"ס לא הותר מנין זה אלא לצורך גורל, היינו במקום שאין הספירה לצורך ידיעת מנין האנשים, שהרי היה רק מונה את האצבעות כדי לקבוע מי יפול בגורל ולא ידעו את מספר הנמנים, [וביותר לפי הרמב"ם הסובר שהיו מוציאים כמה אצבעות בעת ספירת הגורל ולא רק אצבע אחת] ולדעת החת"ס, מה שהותר מנין על ידי דבר אחר הוא משום שאין דאות למנין שיתכן שגרעו או הוסיפו עליו.

ג. הכנסת נתונים למחשב: נחשבת כספירה על ידי דבר אחר ("שרידי אש" ח"ב סי' מ"ח, ומילואים ל"תורה שלמה" פרשת כי תשא עמוד קס"ח) (יט).

ז; גדר מנין לצורך

מנין שהותר לצורך נחלקו הפוסקים אם כל צורך מתיר או רק צורך מצוה.

א. הדעות שדי בכל צורך: הרמב"ן (ריש פרשת במדבר) פירש שהמנין שהיה בימי דוד היה שלא לצורך "כי לא היה יוצא למלחמה ולא היה עושה שום דבר בעת ההיא, רק לשמח את לבו שמלך על עם רב", יש ללמוד מדבריו שכל שיש צורך ותועלת במנין הוא לצורך, וכן פסק בשו"ת "שרידי אש" (ח"ב סי' מ"ח), ומילואים ל"תורה שלמה" פרשת כי תשא (עמוד קס"ח), וכן פסק אחד מגדולי ירושלים שגם צורך כלכלי הוא צורך.

ב. הדעות שצריך שיהיה דווקא לצורך מצווה: התוס' רי"ד (יומא כ"ב ב') כתב שכל שהוא לצורך מצוה ודבר שבקדושה מותר, וכן כתב ב"מרומי שדה" שצריך שיהיה לצורך מצוה. מנין לצורך מלחמה לשים קצינים על העם כמו שעשה שאול הוא צורך מצווה, [ונראה שמנין שעשוי לצורך חיזוק הישוב היהודי בארץ ישראל, גם הוא נחשב לצורך מצוה של ישוב ארץ ישראל].

ג. מנין לצורך אם אפשר להשיג את אותם נתונים שלא בדרך מנין: יש אומרים שאין זה נחשב לצורך כיון שאפשר להשיג את

(יט) ספירת אנשים על פי הזכרון כבר נתבאר לעיל בביאורים אות ט', שיש מקום לומר דהוי כספירה על ידי דבר אחר כיון שאינם לפניו, אך לפי דברי החת"ס המובא בביאורים אות י"ח אין זה כמנין על ידי דבר אחר כיון שהמנין הוא ודאי.

ידיעת הדברים באופן אחר, יש אומרים שאם הוי לצורך מותר למנות אפילו אם אפשר להשיג את הידיעה הנחוצה לפי אומדנים ובמיוחד אם הדיוק של המנין עוזר לתועלת הדבר.

ח; החיובים שיש לעשות במקרה שנעשה מנין שלא כדין

אם עברו ומנו את ישראל שלא כדין יש אומרים שיש ליתן כופר מחצית השקל לכפר (הר"י פרעלא), ובזמן הזה שאין נותנים מחצית השקל למקדש, יש ליתן לצדקה [ולדעת ה"ציץ אליעזר] הנ"ל יתן דווקא מטבע של מחצית מהמטבע היוצא באותו מקום, משום שיש טעמים במטבע של חצי, וזהו דבר חידוש].

פרק ג'

דיני מנינים שונים

א; מפקד של תושבי ארץ ישראל

א. המפקד: במדינות המודרניות נהגו לעשות מפקד אוכלוסין בכל כמה שנים וכן עושין במדינת ישראל ובכל פעם מתעוררת מחדש השאלה האם מותר לעשות מפקד זה או אסור.

1. דעות האוסרים: הגר"י קניבסקי שליט"א כתב בשנת תשל"ג, ובשנת תשמ"ג פרסם בנו הגר"ח שליט"א שאין לענות לשאלוני המפקד. גם הבית דין צדק של העדה החרדית בירושלים פרסמו כרוז בזו הלשון: שלאחר העיון יש מקום לאסור שלא להתפקד (א).

האוסרים והמפקקים בהיתרים השונים ציינו שבסיום המפקד של שנות התש"כ באותו יום נפטרו כמה רבנים חשובים ("ציץ

(א) הסיבות לאיסור: א. מנין תושבי ארץ ישראל הוי כמנין כל ישראל, או מנין כללי שנחשב כמנין של כל ישראל (ראה לעיל פרק ב' סע' ג'), ויש סוברים שמנין של כל ישראל לא הותר בשום אופן, ראה פרק ב' סע' ג'.
ב. גם המתירים מנין של כל ישראל על ידי דבר אחר צריך שיהיה המנין לצורך, ובימינו שידוע עיקר מספר האנשים אלא שיש הקפדה על דיוק [כגון משום שהאנ"ם דורש זאת] לכאורה אין זה לצורך, כיון שהמפקד עצמו אינו לצורך [אלא שבזמן האחרון חל שינוי במצב, כיון שיש נדידה גדולה במקומות המגורים].

אליעזר" הנ"ל). כמו כן העלו על נס את העובדה שאחרי המפקד בשנת תשל"ג פרצה המלחמה הקשה מלחמת יום כיפור בראשית שנת תשל"ד.

2. דעות המתירים: ב"שרידי אש" (ח"ב סי' מ"ח) כתב להתיר, וכן במילואים לספר "תורה שלמה" פרשת כי תשא, מילואים ל"עינים למשפט" ברכות ס"ב, ועוד רבנים (ב).

ב. פרטי המפקד: במפקד יש שני ענינים: א. מפקד פרטי של אנשי הבית. ב. סיכום כל פרטי הנפקדים למנין כללי.

1. המפקד של כל שאלון: בכל שאלון נעשה מפקד של בני הבית לפי מספר סידורי וסיכום כללי של כל בני הבית, יש אוסרים גם מפקד זה אף שהוא רק מפקד של בני בית אחד (ראה "ציץ אליעזר" הנ"ל) (ג).

(ב) דעת המתירים: א. אין מנין של רוב תושבי א"י נחשב כמנין של כל ישראל כיון שהם רק מיעוט של היהודים בעולם.
ב. המנין משובש כיון שיש נכרים שנמנים כיהודים, (וכן המנין כולל יהודים ונכרים יחד, [אך אין טעם זה מובן שהרי מסכמים בני כל לאום בפני עצמם]).

ג. המנין נעשה על ידי דבר אחר [שאלוני המפקד, ומחשב] והרי הרמב"ם סובר שמותר למנות על ידי דבר אחר בכל אופן, ואפילו לאלו הסוברים שרק מותר לצורך הוי המפקד לצורך חיווק הישוב בארץ [מבחינה כלכלית ובטחונית].

ד. המחשב אינו אדם שיוטל עליו איסור.
ה. המנין אינו גורם עין הרע מכיון שעיקר המנין ידוע וראה מה שהשגנו על טעם זה בפרק א'.

(ג) עניה לפוקד השואל למספר בני הבית, נראה שאין זה אפילו מנין של מקצת, שהרי אומר מהזכרון ואינו מונה, ואפילו שכח את המספר ומחשב בזכרונו אין זה אלא מנין במחשבה, ודלא כמשמע ב"ציץ אליעזר" שהחמיר דאין זה מנין על ידי דבר אחר אלא מנין בפה, עיי"ש, אלא שיש להסתפק כשמונה

2. לאחר מכן, נלקחים כל השאלונים ונמסרים למחשב המסכם את כל הנפקדים, דבר שיש בו יותר צדדים לאסור (ד).

במפקד של שנת תשמ"ג ביטלו את רשימת המספרים הסידוריים של בני הבית, וכן ביטלו את הסיכום של כל בני הבית, והשאירו את הסיכום הכללי שיעשה במחשב, כמו כן התירו להוסיף ליד כל שם רשום לכתוב דבר מה [כנראה הכונה לכתוב בצד, פירוט כפי שנתבאר לעיל פרק ב' שהחת"ס התיר לעשות רק רשימות לצורך פירוט צרכי כל אחד ולא לצורך ידיעת מנינם] ובמפקד שכל מטרתו לדעת את הסיכום המספרי אין מועיל מה שיכתוב בצד כל שם.

על אף שבטלו את המנין החלקי פרסם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאסור להתפקד כנראה שאסר משום הסיכום הכללי.

ג. דין העובדים במפקד: מחלקי השאלונים, והפוקדים, וכן עובדי המיכון והמסכמים של המפקד הרי הם מסייעים למפקד, וכן המפרסמים את תוצאות המפקד (ראה לעיל פרק ב' סע' ד') (ה), כל אלו לא יעשו אלא על פי הוראת חכם.

ב; מפקד בחו"ל

א. כשמונים בחוץ לארץ את תושבי המדינה: [בדרך כלל מונים כל בית בפני עצמו, ואחרי כן עושים סיכום כללי של כל תושבי

את בני הבית אחד לאחד על פי שמותם כדי לספור מנינם אם נחשב כסופר על ידי דבר אחר כיון שאינם לפניו, וכמו שנתבאר לעיל פרק ב' סע' ג'.
(ד) בענין הסיכום שהוא כספירה ראה לעיל פרק ב' סע' ג' עיי"ש.

(ה) לענות על שאלות אחרות שבשאלון שאינן קשורות בענין מספר הנפשות אין בזה משום ענין של מנין. ומעיקר הדין מותר לענות על כל הפרטים האחרים, אבל בכל זאת צ"ע אם ראוי לענות משום שמסייע במפקד.

המדינה וחלוקתם ללאומיותם], בדרך כלל תושבי המדינה היהודים הם רק מיעוט מיהודי העולם, וכיון שהסיכום הסופי נעשה על ידי שאלונים ומחשבים, הרי זה מנין על ידי דבר אחר, ועוד שהנכרים עושים אותו.

מילוי השאלון גם הוא נחשב כמנין על ידי דבר אחר, ראה לעיל פרק ב' [וטוב שיעשה זאת הפוקד שהוא נכרי משום דעת החת"ס הנ"ל פרק ב'].

לכאורה נראה שאין חיוב לא להתפקד בחו"ל, אפילו אם פוקדים רק לשם הסדר הטוב, כיון שאין ישראל עושים זאת, והמנין הוא על ידי דבר אחר, ואם יהודי משתתף בסיכום המנין של תושבי המדינה היהודים, צריך שיהיה המנין לצורך.

ב. עשיית סיכום של יהודי העולם: נראה שאם יודעים את מספרי היהודים בארצות שונות, אין לסכם את מנין היהודים שבעולם, כיון שבכך הוא מונה את כל ישראל, ודלא כדמשמע בספר "ציץ אליעזר" הנ"ל עיי"ש.

ג; סמירות מצביעים בבחירות

א. הכנת פנקס בוחרים: רישום התושבים בפנקסי הבוחרים לפי מספרים, הרי הם כמספרים סידוריים של מנין חלקי, [כיון שכל פנקס נידון בפני עצמו], והרי זה מותר לכל הדעות. [המנין הנעשה לצורך חלוקת התושבים לקלפיות השונות גם הוא נחשב מנין של מיעוט לפי שמות ומותר, מלבד לפי דברי החת"ס (ליקוטים סי' ז')]] (ו).

(ו) כשמסכמים את כל בעלי זכות הבחירה שבארץ ישראל, יש לדון בזה אם מותר כיון שזה רוב ישראל, אלא שיש להתיר משום שמנין זה כולל יהודים ונכרים יחדיו, ואז אפילו לפי הרמב"ן שמנין כללי שבישראל אסור, באופן זה

ב. ספירת קולות המצביעים: כשסופרים את תוצאות ההצבעה כמה קיבלה כל מפלגה, אין זה מניין לצורך מנין אנשים, אלא לראות כמה נציגים יש לכל מפלגה ואין זה מנין, אלא שצ"ע אם מותר לעשות סיכום כללי של המצביעים (ז).

ד; ספירות לפי גולגולת

א. ספירת אנשים לצורך קביעת מנין לתפילה בציבור: אסור לספור אנשים לפי גולגולת אפילו לצורך מנין ("פר"ח" או"ח נ"ה סע' א'). וכתב בספר "פלא יועץ" (ערך מונה) שימנה לצורך המנין רק במחשבה ובמראית העין ולא ירמוז באצבעותיו ("כה"ח" סי' י"ג).

ב. ספירת מצביעים בעד החלטה או חוק כשמרימים ידיהם ונספרים: צ"ע כיצד מותר, ראה ביאורים ובירורים (ח).

הוא מותר, ועוד שזה מנין על ידי דבר אחר לצורך, ולפי הרמב"ם מותר כל מנין על ידי דבר אחר, ולפי תוס' רי"ד שמותר רק לצורך מצוה, לכאורה, אין בזה מצוה וצ"ע, ועיין ב"ציץ אליעזר" הנ"ל במה שצייד להתיר.

(ז) ספירת המצביעים של כל מפלגה בפני עצמה, אין זה אלא מיעוט הציבור, ומה שעל ידי כן נמנים רוב הציבור, סוף סוף נמנים בתור רשימות חלקיות. אלא שיש להסתפק כשעושים סיכום כללי של כל המצביעים, מכיון שהוא מנין לצורך, ועל ידי דבר אחר וכולל בתוכו יהודים ואינם יהודים. [אלא שצריך קצת עיון, האם הסיכום הכללי, נחשב לצורך אמיתי, היות ורוב המפלגות הם מפלגות של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, והסיכום של הבוחרים משרת בעיקר אותם, ובכל זאת נראה להחשיב את המנין כמנין לצורך, כיוון שהוא לטובת התושבים בכלל ולא לטובת המפלגות בפרט].

(ח) יש לעיין בזה א. האם כונת הסופרים למנות את הידים או את האנשים, [ואולי אם יכניסו במפורש בתקנון שסופרים תמיד את הידים ולא את מי שמרים את הידים, אולי, יש בכך משום מנין אבר ולא גולגולת] ולפי "פאת השלחן" מותר, ולהחתים (שו"ת ליקוטים סי' ז') אסור. ב. האם יש להקל במנין זה, שאינו לצורך ידיעת מספר האנשים, אלא

ה; רשימות שמיות שונות

א. רשימת תלמידים, או תורמים וכדומה: בכל מוסד נהגו לרשום את שמות התלמידים לפי מספרים סידוריים, לצורך ידיעת מספרם כדי לספק את צרכיהם, או לצורך הגשת תקציב וכדומה, למעשה נהגו להקל בזה (ט), אלא שיש להזהר שלא למנות את מספר התלמידים שלא לצורך, כגון לשמוח בריבוי מספר התלמידים שנרשמו למוסד (י).

ב. רישום בתעודות: כשרשמים את מספר הילדים בתעודות זיהוי, או בתעודת קופ"ח וכדומה, נהגו להקל ואפילו במקום שיש ענין במספר הנרשמים, וצ"ע בדבר (יא).

ג. מספר סידורי: כגון רישום במרשם התושבים, נראה דאין זה מנין אלא נתינת מספר סידורי וכן במספר של חבר בהסתדרות, חייל בצבא וכדומה.

לדעת לאיזו הצעה יש רוב. אלא שבגמרא (יומא כ"ב) נתבאר שכל מנין לגולגולת אסור, אפילו כשאינו לצורך ידיעת מספר האנשים, שהרי גם ספירת הכהנים לצורך גורל אסורה, וכן נפסק במג"א (סי' קנ"ו).

(ט) כיון שהיו מנין לצורך ועל ידי דבר אחר שהרי מונים רק את השמות.

(י) היות ולרוב הפוסקים אסור למנות על ידי דבר אחר אלא לצורך, ויש מחמירים יותר שצריך צורך מצוה ואפילו מנין של חלק מישראל כנ"ל פרק ב' סע' ב'.

(יא) לפי התוס' ר"ד שלא הותר מנין לצורך אלא לצורך מצוה אין זה צורך מצוה. ואפילו להתיריים לכל צורך, בדרך כלל אין תועלת במספר הסידורי, אלא שיש לדון דאולי אפשר להקל מצד אחר אם רושמים בדרך סדר אין כוונה למנין, והמנהג בכל מקום לעשות כן ולא ערערו בדבר וצ"ע בזה.

ו ; מפקד תושבי הערים לצורך קבלת תקציבי הממשלה

משרדי הממשלה המקציבים לעיריות נותנים את התקציבים לפי מספר תושבי המקום, ויש לדון אם ידוע כבר מספר תושבי המקום, אלא שרוצים שיפקדו את מספר התושבים כדי לעדכן במדויק, האם מנין זה הוי לצורך והרי הוא נעשה על ידי דבר אחר — גליונות המפקד, ויש לצרד דהוי לצורך משום שרבים העוקרים ממקום למקום.

ז ; קביעת מנין של מפגינים

בדרך כלל נותנת המשטרה אומדן של הפגנות, ויש לדון אם מותר, ראה לעיל פרק ב' סע' ג' ס"ק ו' שלצורך מצוה מותר, ולצורך רשות צ"ע, ואם לצורך הערכת הקהל סופרים חלק ממנו, אסור כיון שסופרים את האנשים ממש, [ואין המונים יודעים שצריך לספור רק בגד או אבר שאין הנשמה תלויה בו]. ויש לדון במקומות שמונים את המפגינים באופן האסור האם יש להימנע משום כך להשתתף בהפגנה כזו.

מילואים

פרשת חטא המנין כשפקד יואב את ישראל בימי דוד, נידונה בהרחבה בפסוקים ובמדרש, ויש ללמוד ממנה הרבה הלכות, לפיכך הבאנו כאן חלק מהדברים כדי ללמוד מהם לצורך בירור ההלכה. כתוב בשמואל ב' (פרק כ"ד): "ויסף אף ה' לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמר, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר אתו, שוט נא בכל שבטי ישראל מן ועד באר שבע, ופקדו את העם וידעתי את מספר העם, ויאמר יואב אל המלך: ויוסף ה' א-להיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים ועיני אדוני המלך רואות, ואדני המלך למה חפץ בדבר הזה?! ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקד את העם את ישראל, ויעברו את הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר, ויבואו הגלעדה ואל ארץ תחתים חדשי, ויבאו דנה יען וסביב אל צידון... וישטו בכל הארץ ויבאו מקצה תשעה חדשים ועשרים יום ירושלים, ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל שמנה מאות אלף איש חיל שלף חרב ואיש יהודה חמש מאות אלף איש, ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם, ויאמר דוד אל ה': חטאתי מאד אשר עשיתי, ועתה ה' העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד... ויתן ה' דבר בישראל מהבקר ועד עת מועד, וימת מן העם מן ועד באר שבע שבעים אלף איש... ויאמר דוד אל ה' בראותו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו, תהי נא ירך בי ובבית אבי".

ובדברי הימים א' (פרק כ"א) כתוב בשינויים שנתבארו במדרש:
 "ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד למנות את ישראל, ויאמר
 דויד אל יואב ואל שרי העם לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד
 דן והביאו אלי ואדעה את מספרם, ויאמר יואב: 'יוסף ה' על עמו
 כהם מאה פעמים הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים, למה יבקש
 זאת אדני, למה יהיה לאשמה לישראל. ודבר המלך חזק על יואב,
 ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבא ירושלים. ויתן יואב את מספר
 מפקד העם אל דוד ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש
 שולף חרב, ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב. ולוי
 ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. וירע בעיני
 הא-להים על הדבר הזה ויך את ישראל. ויאמר דוד אל הא-להים:
 חטאתי מאד אשר עשיתי את הדבר הזה, ועתה העבר נא את עון
 עבדך כי נסכלתי מאד... ויתן ה' דבר בישראל ויפל מישראל שבעים
 אלף איש, וישלח הא-להים מלאך לירושלים להשחיתה וכהשחית
 ראה ה' וינחם על הרעה ויאמר למלאך המשחית רב, עתה הרף ירך
 וגו', ויאמר דוד אל הא-להים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני הוא
 אשר חטאתי והרע הרעתי ואלה הצאן מה עשו, ה' א-להי תהי ירך
 בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה".

מה היתה סיבת חרון האף בישראל שגרמה למנין

במדרש ילקוט"ש (סוף שמואל ב' כ"ד) נתבאר: שכשמנה את
 גיבורי ישראל הכתובים במקרא לפני ענין ספירת בני ישראל נזכר
 בין הגיבורים שמו של אוריה החיתי, משום כך עלה חרון אף ה',
 בספר "זרע בירך" (מובא ב"ציץ אליעזר" ח"ז סי' ג') פירש משום
 שלא נבנה בית המקדש, ורצה לפרש שעיקר עונש מגיפה הוא
 כשאין בית המקדש, אך להלכה אין שום נפ"מ.

טעותו של דוד

בגמרא (ברכות ס"ב ב') נאמר שכיון שדוד אמר לשאול אם ה' הסיתך בי וגו' מכיון שקרא להקב"ה בלשון מסית, לפיכך נענש בדבר שתינוקות של בית רבן יודעים אותו ושכח ומנה את ישראל ללא נטילת כופר. אלא שכבר הקשו המפרשים מדוע הסנהדרין לא מחו בידו. (ראה מהרי"ט בפירושו לתורה "צפנת פענח" ריש פרשת כי תשא).

יש מפרשים שהטעות היתה שחשב שעיקר האיסור למנות את ישראל הוא בפעם הראשונה שאז שייך עין הרע ולא כשכבר הוכר בערך מספרם של ישראל ("כלי יקר" ריש תשא). אחרים פירשו שחשב דוד לקחת שקלים אחר המנין וזו טעותו שצריך למנות את השקלים. אחרים פירשו שמנה שלא לצורך וכמו דאיתא במדרש (ילקוט ש' שמואל ב' כ"ד): "אמר יואב מנין שהוא לצורך אין בו חסרון, מנין שאין בו צורך יש בו חסרון" (רמב"ן ריש במדבר), ועוד פירש הרמב"ן שם שטעה ומנה את כל ישראל מבן י"ג שנה וזה לא הותר אפילו על ידי שקלים. וב"בן יהודה" (ברכות ס"ב) פירש שחשב דוד שרק במדבר במקום שמצויים מזיקין צריך כופר, ולא בארץ ישראל שזכות ישיבת הארץ מגינה. ב"גור אריה" פרשת כי תשא פירש, שדוד חשב שרק בהיותם במדבר במקום אחד במרוכז, שייך עין הרע, ולא בהיותם מפוזרים בארץ.

יואב לא הסכים למנין כאמור במדרש שם: "ויואב היה ראש הסנהדרין יושב בשבת תחכמוני – ויחזק דבר המלך – אמר לו דוד: או אתה מלך ואני שר צבא, או אני מלך ואתה שר צבא, כיון שראה כן יצא שלא בטובתו. יואב סבור היה שצריך לצייט למלך גם במקום איסור, שהרי לא דרש "אכין ורקין" שמשם אנו למדין שאין לשמוע בקול המלך כשמצווה לעבור על דברי התורה ("ציץ אליעזר" ח"ז סי' ג').

כיצד התנהל המפקד

זו לשון המדרש: "כיון שראה [יואב] כן יצא שלא בטובתו, אע"פ כן הלך לשבט גד, אמר: יודע אני שהם קשים, שמא יורקו עלי אבנים ונמצא הדבר בטל, אעפ"כ לא סייעה אותה השעה, אח"כ הלך לו לשבט דן, אמר: יודע אני שהם עובדי אלילים שמא תפגע השעה בעובדי אלילים, כיון שלא עמד אחד בפניו, הלך לו אצל כל ישאל ולפי שלא היה חפץ בדבר נשתהה, דכתיב ויבואו מקצה תשעה חדשים ועשרים יום, מדין ועד באר שבע תשעה חדשים ועשרים יום?! אלא מלמד שנשתהה.

ויתן יואב את מספר מפקד העם, אם מספר למה מפקד, אלא אמרו רבותינו שתי אנפוראות [מנינים] עשה: אחת גדולה, ואחת קטנה, והניח את הגדולה בפונדתו, אמר: הריני נותן את הקטנה אם יעלה חמה, הריני נותן לו את הגדולה.

דבר אחר: את מספר מפקד העם — כיון שהלך למנות היה משלח למי שהיו לו חמשה בנים: לך והטמן וספור מה שאתה מבקש ומה שהיה אומר היה כותב.

ותהי ישראל שמונה מאות אלף וגו' ואיש יהודה חמש מאות אלף, ובדברי הימים כתיב אלף אלפים ומאה אלף ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף? אמר רבי יהושע בן לוי אין הכתובים מכזבים מה שחסר כאן מתו באותה שעה.

ולוי ובנימין לא פקד בתוכם — למה כן? אמר יואב: אם יאמר לי: למה לא ספרת אותם? אומר לו: משה רבינו לא ספר לוי... ובנימין, אתמול הלך מהם כמה אלפים בפלגש בגבעה ואני מונה אותם?!... למדנו מכאן אף שהיה מנין לא ברור כיון שרמז לכל אחד לכתוב מה שרצה, בכל זאת היה נגף, וכן שיש למנוע את

ידיעת המספר המדויק של הנמנים בכך שעשה שני מניינים ורצה למנוע מדוד את המספר הגדול.

על החיוב למחות מלערוך מפקד האסור

וזו לשון המדרש: "ותהי ישראל למה אמר לשון נקבה? אמר הקב"ה: לא עמד אחד מכם כנגד יואב לומר לו: למה אתה סופר אותי, אלא עשיתם עצמכם כנשים".

באיזה זכות נעצרה המגפה

"ובהשחית ראה ה' וינחם — אמר רב מה ראה? יעקב אבינו ראה, ושמואל אמר: אפרו של יצחק ראה, ורבי יצחק אמר: כסף הכיפורים ראה שנאמר ולקחת את כסף הכיפורים", יש מפרשים כסף הכיפורים שנתנו בעבר בימי משה, מונע מגפות גדולות מישראל גם במקום שראויים לעונש כמו במקרה זה, ויש מפרשים מה שנתנו באותה שנה שלא בעת המניין מנע מגפה גדולה, אך לא היה יכול למנוע את המגפה מכל וכל (ראה "ציץ אליעזר" ח"ז סי' ג').